

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3375/2532

นายบุญสม เทศปลื้ม กับพวก โจทก์
พันโทสำเร็จ ภูไพบูลย์ กับพวก โจทก์ร่วม
พลจัตวาขุนโปรงปรีชาภูมิ โดยนายรัช
จุลเจิม ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1300, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ในการซื้อขายที่ดินมีโฉนด จำเลยตกลงกับ อ. จ. และ ภ. ว่าเมื่อจำเลยผ่อนชำระราคาที่ดินและค่าทำถนนครบถ้วนแล้ว อ. จ. และ ภ. จะโอนที่ดินให้แก่จำเลย จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อขาย หลังจากนั้นจำเลยได้รับอนุญาตจาก อ. ให้เข้าไปอยู่ในที่ดินต่อมา อ. จ. และ ภ. โอนที่ดินให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 เพื่อให้จัดการเรื่องที่ดินแทนต่อไป จำเลยได้ชำระเฉพาะราคาที่ดิน ส่วนค่าทำถนนไม่ชำระ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ร่วมที่ 1 ย่อมมีสิทธิที่จะไม่โอนที่ดินให้แก่จำเลย ทั้งการที่จำเลยเข้าอยู่ในที่ดินก็เพราะ อ. เจ้าของเดิมอนุญาต จึงเป็นกรณีจำเลยเข้าครอบครองที่ดินแทนเจ้าของ แม้จะครอบครองนานเพียงใดก็จะอ้างการครอบครองปรปักษ์มายันเจ้าของที่ดินเดิมหรือเจ้าของที่ดินผู้รับโอนต่อ ๆ มาหาได้ไม่ จำเลยจึงไม่ใช่ผู้อยู่ในฐานะจดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทมีโฉนด ๕ แปลง จำเลยได้ห้ามโจทก์เข้าไปในที่ดินโดยอ้างว่าที่ดินเป็นของจำเลย เป็นการละเมิดโจทก์ ขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินและปรับที่ดินให้เรียบร้อย หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ผู้อื่นกระทำโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน ห้ามเกี่ยวข้องต่อไป กับให้ใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาททั้ง ๕ แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย โดยซื้อมาจาก อ. จ. และ ภ. จำเลยได้ครอบครองโดยสงบ โดยเปิดเผยเกิน ๒๐ ปี แล้ว จำเลยจึงมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิก่อนโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง อ. จ. และ ภ. ได้มอบอำนาจให้โจทก์ร่วมที่ ๑ ไปจัดการโอนที่ดินให้แก่จำเลย แต่โจทก์ร่วมที่ ๑ ได้โอนที่พิพาทให้แก่ตนเองแล้วไปโอนให้แก่โจทก์ทั้งสอง นิติกรรมจึงเป็นโมฆะ ขอให้เพิกถอนการโอนดังกล่าวและพิพากษาว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของจำเลย กับให้โจทก์ร่วมใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตมีค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตการครอบครองที่พิพาทของจำเลยขาดตอนไปแล้ว คดีของจำเลยขาดอายุความโจทก์ไม่ได้ก่อความเสียหายแก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ร่วมทั้งสองให้การว่า โจทก์ร่วมที่ ๑ ได้รับโอนที่ดินมาจากเจ้าของเดิมถูกต้อง และโอนขายให้โจทก์ทั้งสองถูกต้องส่วนโจทก์ร่วมที่ ๒ ได้ซื้อที่ดินพิพาทรวม ๓ แปลงจากโจทก์ที่ ๑ โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยถึงแก่กรรม นายธวัชจุลเจิม ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อบ้าน ๒ หลัง ที่ปลูกในที่ดินโจทก์ที่ ๒ และโจทก์
ร่วมที่ ๒ ออกไปจากที่ดิน ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไป ให้จำเลย
ใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๑๐๙.๒๕ บาท ให้โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยชำระเงินให้
โจทก์เสร็จสิ้น ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ (ที่ฎกน่าจะเป็นคำว่า "ให้") จำเลยชำระ
ค่าเสียหายเดือนละ ๑๐๙.๒๕ บาท ให้โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนบ้าน
และออกไปจากที่ดินโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เดิมที่ดินโฉนดที่ ๑๑๗๖๖,
๑๑๗๖๘, ๑๑๗๖๙, ๑๑๗๗๐, ๑๑๗๗๑ ตำบลหนองค้ำพลู (หนองแถม) อำเภอ
หนองแถม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร มีชื่อพลตรีอัครเดช ยงยุทธ พันโทเฉลิม
แก้วโอภาส พันตรีอภิวัศส์วรุตมะวงศ์โกษ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นที่ดินที่พลตรีอัคร
เดช พันโทเฉลิม พันตรีอภิวัศส์ และพันโทสำเร็จ ภูไพบูลย์ ร่วมกันจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ พลตรีอัครเดช พันโทเฉลิม พันตรีอภิวัศส์ ได้จดทะเบียนโอนให้
แก่พันโทสำเร็จ ภูไพบูลย์ต่อมาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๓ พันโทสำเร็จได้จดทะเบียน
โอนขายที่ดินโฉนดที่ ๑๑๗๖๖, ๑๑๗๖๘, ๑๑๗๖๙ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ดินโฉนดที่
๑๑๗๗๐, ๑๑๗๗๑ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ และต่อมาเดือนกันยายน ๒๕๒๔ โจทก์ที่ ๑ ได้จด
ทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดที่ ๑๑๗๖๖, ๑๑๗๖๘, ๑๑๗๖๙ ให้แก่โจทก์ร่วมที่ ๒ ปัญหา
ที่ต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยมีสิทธิในการที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง ๕
แปลงก่อนบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๐ หรือไม่ ได้
ความว่าในการซื้อที่ดินพิพาท จำเลยกับพลตรีอัครเดช พันโทเฉลิม และพันตรีอภิวัศ

ส์ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของกรมการทหารสื่อสารกองทัพบก ได้ตกลงกันว่า เมื่อจำเลยผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าทำถนนครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการฯ จะดำเนินการโอนที่ดินให้จำเลยข้อสัญญาดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อขาย และจำเลยเบิกความว่า จำเลยได้ตกลงด้วยวาจาซื้อที่ดินพิพาททั้ง ๕ แปลงกับพลตรี อัครเดชและพวก โดยซื้อในปี ๒๕๐๐ จำนวน ๔ แปลง และปี ๒๕๐๑ จำนวน ๑ แปลง ซ้อมาราคาแปลงละเท่าใดจำไม่ได้ ได้ชำระราคาที่ดินครบถ้วนแล้ว จำเลยได้จ้างสิบเอกสุวรรณถมดินที่พิพาททั้ง ๕ แปลงและจำเลยรับว่านอกจากจะต้องชำระราคาค่าที่ดินแล้วยังจะต้องออกเงินค่าทำถนนอีกด้วย พันโทเฉลิมพยานจำเลยเบิกความว่า พยานได้ร่วมกับพลตรีอัครเดช พันโทสำเร็จและพันตรีอภิวัธน์จัดสรรที่ดินขาย ในการจัดสรรที่ดินมีการสร้างถนนด้วย ผู้ซื้อนอกจากจะผ่อนชำระราคาที่ดินแล้ว ยังต้องชำระเงินค่าทำถนนด้วย เมื่อเก็บเงินค่าทำถนนเรียบร้อยแล้วจึงจะโอนที่ดินให้ผู้ซื้อต่อไป ซึ่งจำเลยได้เบิกความในเรื่องนี้ว่า นอกจากค่าที่ดินแล้ว ยังต้องออกเงินค่าทำถนนอีกจำเลยชำระค่าที่ดินก็งวดจำไม่ได้ แต่เมื่อรับบ้านาญประจำเดือนแล้วก็ไปชำระค่าที่ดินเลย ไม่ปรากฏข้อความตอนใดเลยที่ว่าจำเลยได้ชำระค่าทำถนนแล้ว แสดงว่า จำเลยได้ชำระเฉพาะราคาที่ดิน ไม่ได้ชำระค่าทำถนนด้วย เจื้อสมคำเบิกความของพันโทสำเร็จโจทก์ร่วมที่ ๑ ว่า จำเลยซื้อที่ดินจัดสรร ๕ แปลงยังไม่ชำระค่าทำถนน จึงไม่โอนที่ดินให้จำเลย ตามคำเบิกความของพยานโจทก์และพยานจำเลยน่าเชื่อว่าการจัดสรรขายที่ดินพิพาทมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อต้องชำระค่าทำถนนด้วย เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าทำถนน จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ร่วมที่ ๑ มีสิทธิที่จะไม่โอนที่ดินพิพาททั้ง ๕ แปลงแก่จำเลยได้ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของพระภิกษุอภิวัธน์และพันโทเฉลิมพยานจำเลยว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๐๒ จำเลยเคยไปติดต่อให้พระภิกษุอภิวัธน์พบกับพลตรีอัครเดชเพื่อขอเช่าอยู่ในที่ดินพิพาท และประมาณปี ๒๕๐๓ พลตรีอัครเดชได้อนุญาตให้จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาท จึงเชื่อว่าการที่จำเลยเข้าไปอยู่ในที่ดินพิพาทเนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอนุญาต ฉะนั้นการ

หมายเหตุ